



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.006688/2016-36 (RJ2016/8375).

Data do julgamento: 15/03/2022

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Banco Petra S.A. (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.)

Edilberto Pereira

Ementa: Falhas nos trabalhos de guarda e manutenção de documentos relativos aos direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo de investimento em direitos creditórios; na verificação de lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; e na supervisão das atividades de custódia desempenhadas pelos prestadores de serviços do fundo de investimento, em infração aos art. 38, inciso VII, “b”; incisos V e VI, c/c art. 38, §9º, I e II, “b”, §10, II; art. 38, inciso III; art. 38, §9º, II, “a” c/c art. 38, §10º, II, art. 38, §10, III; art. 38, §12, I; e ao art. 39, §4º, da Instrução CVM nº 356/2001, alterados pela Instrução CVM nº 531/2013. *Multas.*

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de:

(a) **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** à **penalidade de multa pecuniária**, no valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao (i) art. 38, VII, “b”, por falha no dever de cobrança e recebimento em nome do RED FIDC; (ii) art. 38, incisos V e VI, c/c o §9º, I e II, “b”, e §10, inciso II, por descumprimento ao dever de guarda e documentação dos documentos referentes ao Fundo; e (iii) art. 38, inciso III, §9º, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, por violação ao dever de verificação de lastro dos ativos;

(b) **BANCO PETRA S.A.** (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.) à **penalidade de multa pecuniária**, no valor total de R\$ 400.000,00

(quatrocentos mil reais), por infração ao (i) art. 38, §10, inciso III, por deixar de divulgar informações referentes às regras e procedimentos de verificação de lastro dos direitos creditórios; (ii) art. 38, §12, inciso I, por omitir no regulamento do RED FIDC prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da documentação de lastro pelo custodiante; e (iii) art. 39, §4º, por não ter fiscalizado adequadamente as atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander; e

(c) **EDILBERTO PEREIRA** à **penalidade de multa pecuniária**, no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao (i) art. 38, §10, inciso III, por deixar de divulgar informações referentes às regras e procedimentos de verificação de lastro dos direitos creditórios; (ii) art. 38, §12, inciso I, por omitir no regulamento do RED FIDC prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da documentação de lastro pelo custodiante; e (iii) art. 39, §4º, por não ter fiscalizado adequadamente as atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/21.

Presentes os procuradores (i) Natália Lima Nogueira, representando o Banco Santander; e (ii) Denis Morelli, representando Edilberto Pereira

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento o Diretor Otto Lobo, o Diretor Substituto Eduardo Manhães e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

A Diretora Flávia Perlingeiro e o Diretor Alexandre Rangel declararam-se impedidos e não participaram da sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Manhaes, Superintendente**, em 25/04/2022, às 19:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 26/04/2022, às 17:24, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 08/05/2022, às 22:32, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1461417** e o código CRC **5679D7CA**.



This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1461417** and the "Código CRC" **5679D7CA**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/8375

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.006688/2016-36)

Reg. Col. 03/2022

Acusados: Banco Santander (Brasil) S.A.

Banco Petra S.A. (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.)

Edilberto Pereira

Assunto: Falhas nos trabalhos de guarda e manutenção de documentos relativos aos direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo de investimento em direitos creditórios; de verificação de lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; e de supervisão das atividades de custódia desempenhadas pelos prestadores de serviços do fundo de investimento, em infração aos art. 38, inciso VII, “b”; incisos V e VI, c/c art. 38, §9º, I e II, “b”, §10, II; art. 38, inciso III; art. 38, §9º, II, “a” c/c art. 38, §10º, II, art. 38, §10, III; art. 38, §12, I; e ao art. 39, §4º, da Instrução CVM nº 356/2001, alterados pela Instrução CVM nº 531/2013.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pelo Superintendente de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”), em face do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”), Banco Petra S.A. (“Banco Petra”) e de seu diretor responsável pela administração de fundos de investimento em direitos creditórios, Edilberto Pereira (“Edilberto” e, em conjunto com o Banco Santander e Banco Petra, “Acusados”), por alegada infração, em relação ao Banco Santander, aos seguintes dispositivos da Instrução CVM (“ICVM”) nº 356, de 17.12.2001: (i) ao art. 38, inciso VII, “b”¹; (ii) ao art. 38, incisos V e VI, c/c

¹ Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades:

VII – cobrar e receber, em nome do fundo, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores recebidos diretamente em:

b) conta especial instituída pelas partes junto a instituições financeiras, sob contrato, destinada a acolher depósitos a serem feitos pelo devedor e ali mantidos em custódia, para liberação após o cumprimento de requisitos especificados e verificados pelo custodiante (*escrow account*).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

art. 38, §9º, I e II, “b”, §10, II²; **(iii)** ao art. 38, inciso III³; e **(iv)** ao art. 38, §9º, II, “a” c/c art. 38, §10º, II⁴; e em relação ao Banco Petra e Edilberto, por alegada infração **(i)** ao art. 38, §10, III⁵; **(ii)** ao art. 38, §12, I⁶; e **(iii)** ao art. 39, §4º⁷, em razão de inobservância, pelo primeiro Acusado, às atividades de cobrança e recebimento de pagamento dos direitos creditórios adquiridos em nome do fundo de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), guarda e manutenção de documentos relativos aos direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo, às atividades de verificação de lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; e, pelo segundo e terceiros Acusados, à prestação defeituosa de supervisão das atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander.

2. Este PAS teve origem na inspeção realizada pela Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) junto ao RED – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP (“RED FIDC” ou “Fundo”) e seus principais prestadores de serviços, o Banco Petra e Banco Santander, administrador e custodiante, respectivamente, analisada no âmbito do Processo CVM nº RJ2014-2470, em que foram identificadas deficiências na adequação do Fundo às alterações trazidas pela ICVM nº 531/2013 na ICVM 356/2001.

² Art. 38. (...) V – fazer a custódia e a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo;

VI – diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita ordem a documentação dos direitos creditórios, com metodologia pré-estabelecida e de livre acesso para auditoria independente, agência de classificação de risco de crédito contratada pelo fundo e órgãos reguladores; e

Art. 38. (...) § 9º Nos casos de contratação prevista no § 6º, o custodiante do fundo deve possuir regras e procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, para:

I – permitir o efetivo controle do custodiante sobre a movimentação da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo sob guarda do prestador de serviço contratado; e

II – diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, do disposto:

b) nos incisos V e VI do caput, no que se refere à guarda da documentação.

§ 10. As regras e procedimentos previstos no § 9º devem

II – constar do contrato de prestação de serviços;

³ Art. 38. (...) III – durante o funcionamento do fundo, em periodicidade trimestral, verificar a documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços;

⁴ Art. 38. (...) § 9º Nos casos de contratação prevista no § 6º, o custodiante do fundo deve possuir regras e procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, para:

II – diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, do disposto:

a) nos incisos II e III do caput, no que se refere à verificação de lastro dos direitos creditórios; e

⁵ Art. 38. (...) III – ser disponibilizados e mantidos atualizados na página do administrador do fundo na rede mundial de computadores, junto com as demais informações de que trata o art. 53-A;

⁶ Art. 38. (...) § 12. Os prazos para a validação de que trata o inciso I do caput e para o recebimento e verificação de que trata o inciso II do caput devem:

I – estar definidos no regulamento do fundo;

⁷ Art. 39. A instituição administradora pode, sem prejuízo de sua responsabilidade e do diretor ou sócio-gerente designado, mediante deliberação da assembleia geral de condôminos ou desde que previsto no regulamento do fundo, contratar serviços de:

§ 4º Nos casos de contratação prevista no caput, a instituição administradora do fundo deve possuir regras e procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permitam diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, de suas obrigações.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Destaca-se que, nos termos do art. 4º, Parágrafo Único, inciso I, da ICVM nº 531/2013, os FIDC então em funcionamento tinham até 01.02.2014 para se adequarem aos novos regramentos oriundos dos dispositivos introduzidos na ICVM nº 356/2001.

II. FATOS

4. No período compreendido entre 17.03.2014 e 30.09.2014, a SFI realizou inspeção junto ao RED FIDC, de modo a verificar a adequação do Fundo e seus respectivos prestadores de serviços às novas determinações trazidas pela ICVM nº 531/2013. Nesse sentido, a SFI colheu informações acerca dos procedimentos que envolviam as atividades descritas no art. 38, inciso VII, da ICVM nº 356/2001, em diversas interações com o Banco Petra, administrador do Fundo, e o Banco Santander, custodiante do Fundo, ao longo do procedimento de inspeção.

5. O Relatório de Inspeção⁸ resumiu os procedimentos referentes à cobrança e recebimento de pagamentos em nome do Fundo:

Após a cessão dos créditos, a gestora (Redasset) emitiria boletos bancários do Banco Bradesco S.A (responsável pela cobrança) em nome do Fundo da Amostra. Os recursos provenientes dos pagamentos realizados pelos sacados, via tais boletos, seriam creditados em conta corrente de titularidade do Fundo da Amostra, aberta e gerenciada pelo Administrador junto ao Banco Bradesco S.A.

Alguns devedores realizariam os pagamentos por meio de transferência para conta de titularidade do Fundo da Amostra junto aos três outros bancos de cobrança contratados pelo Administrador (Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A. e Itaú Unibanco S.A.).

Após os pagamentos, os recursos disponíveis nas contas de titularidade do Fundo da Amostra seriam identificados e transferidos pelo Administrador para conta centralizada de titularidade do Fundo da Amostra junto ao próprio Banco Petra S.A.

O Banco Petra, na qualidade de administrador do Fundo da Amostra, realizaria a conciliação destes valores na conta centralizada, encaminharia o arquivo de baixas ao Custodiante e transferiria, em D+1, os recursos financeiros para a conta corrente de titularidade do Fundo da Amostra junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

O Custodiante somente possuiria acesso de consulta às contas de cobrança e verificaria se os recursos transferidos das mesmas para a conta centralizada conferiria com os discriminados no arquivo de baixas do dia (enviado pelo Administrador). Dessa forma, segundo os representantes do Santander, na eventualidade de divergências nas movimentações dos recursos financeiros, o Custodiante acionaria o Administrador para os devidos esclarecimentos.

6. Nesse sentido, a SFI indicou, em seu Relatório de Inspeção, que “*O Santander, segundo sua própria resposta complementar fornecida em reunião realizada nas suas dependências em*

⁸ Doc. SEI 0165181.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

30.07.14 (fl. 239), não possui controle sobre as movimentações das escrow accounts. Ademais, em virtude de o processo de transferência da custódia do referido fundo estar em curso, devendo ser concluído até outubro de 2014, o Santander admitiu que a estrutura dessas contas não seria transferida para sua responsabilidade”⁹.

7. Em 02.07.2015, por meio do Ofício nº 924/2015/CVM/SIN/GIA¹⁰, a SFI solicitou manifestação prévia acerca de tais fatos ao Banco Santander, que, em 31.07.2015¹¹, se limitou a destacar pontos gerais dos procedimentos adotados pela instituição custodiante quanto às regras introduzidas pela ICVM nº 531/2013.

8. Anteriormente, ao ser questionado, através do Ofício nº 091/2014/CVM/SFI/GFE-2¹², a respeito da guarda e manutenção da documentação comprobatória dos direitos creditórios integrantes da carteira do RED FIDC, o Banco Santander respondeu, em 26.05.2014¹³, que havia contratado, por meio de “Contrato de Depósito Oneroso e Outras Avenças”, a Metrofile Brasil Gestão da Informação Ltda. (“Metrofile”) para tal serviço.

9. No entanto, após a realização de inspeção presencial, a SFI constatou que, embora o mencionado contrato com a Metrofile houvesse sido firmado¹⁴, ao contrário das informações prestadas pelo Banco Santander, os serviços de guarda da documentação do Fundo não eram efetivamente prestados pela empresa contratada pelo custodiante, mas pela Iron Mountain do Brasil Ltda. (“Iron Mountain”), a qual foi contratada pela gestora do Fundo, fato este confirmado pelo próprio Banco Santander em 08.08.2014, na “Retificação da Resposta ao Ofício CVM/SFI/GFE-2/Nº 091/2014”¹⁵.

10. No tocante ao recebimento e verificação da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços, após reunião realizada no RED FIDC, foi constatado que o Banco Santander terceirizou tais atividades à Ernst & Young Auditores Independentes (“E&Y Auditores”)¹⁶, na forma do art. 38, §6º da ICVM nº 356/2001 e previsto no art. 20, §§ 1º e 2º, do Regulamento do Fundo¹⁷.

11. Em resposta ao questionamento da SFI acerca do atraso na apresentação da informação sobre a verificação do lastro nos relatórios trimestrais do RED FIDC referentes ao primeiro

⁹ Doc. SEI 0165181.

¹⁰ Doc. SEI 0165212.

¹¹ Doc. SEI 0165262.

¹² Doc. SEI 0165598.

¹³ Doc. SEI 0165607.

¹⁴ Doc. SEI 0165724.

¹⁵ Doc. SEI 0165731.

¹⁶ Doc. SEI 0165794.

¹⁷ Doc. SEI 0165640.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

trimestre de 2014¹⁸ e ao último trimestre de 2013¹⁹ — que somente foram disponibilizados em 01.08.2014 e 11.09.2014 —, o Banco Santander alegou que, *“No que se refere à verificação de lastro do trimestre findo em Novembro/2013, informamos que o atraso no início dos trabalhos ocorreu em virtude de férias coletivas do fiel depositário/empresa de guarda, de forma que os procedimentos de verificação física foram iniciados somente no final de Janeiro/2014, após a devida separação dos documentos referente à amostra solicitada no final de Dezembro/2014, sendo o relatório final emitido no final de Fevereiro/2014”*²⁰.

12. Na mesma oportunidade, o Banco Santander afirmou que, *“Em relação ao trimestre findo em Fevereiro/2014, informamos que houve impacto relevante no volume de contratos para verificação, decorrente do início da vigência da Instrução CVM nº 531, dado à necessidade de contemplar integralmente os créditos inadimplidos e/ou substituídos no fundo. O número de contratos somente para o Fundo Amostra nesta verificação foi de aproximadamente 2.500, triplicando o volume em relação ao trimestre anterior, de forma que após o envio da relação dos contratos selecionados ao fiel depositário no início de Abril/2014, a verificação física foi possível somente no início de Junho/2014, devido à onerosidade para separação dos documentos, sendo o relatório final emitido no final de Julho/2014”*²¹.

13. Em seguida, ao ser questionado sobre as atividades de verificação de lastro²², o Banco Santander respondeu que, *“Na ocorrência da verificação de lastro trimestral, faz parte do escopo da Ernest & Young a verificação do atendimento do cumprimento pela empresa de guarda dos serviços contratados. O Banco Santander (Brasil) S.A. acompanha o andamento das atividades pertinentes à verificação de lastro através de e-mails, relatórios de pendências e reuniões de status, conforme o caso. Os relatórios de auditoria são avaliados quanto à consistência das informações e posteriormente disponibilizados aos administradores”*²³.

14. A esse respeito, a SFI entendeu pela existência de irregularidade na conduta do custodiante, na medida em que *“o Santander falhou no seu papel indelegável de diligenciar o cumprimento, pela Ernst & Young, de todos os procedimentos contratados no que tange à verificação do lastro dos direitos creditórios, conforme se depreende do inciso II e de sua alínea “a” do § 9º do artigo 38 da Instrução CVM nº 356/01”*²⁴.

15. No tocante à atuação do administrador do Fundo, em resposta ao Ofício nº

¹⁸ Doc. SEI 0165844.

¹⁹ Doc. SEI 0165843.

²⁰ Doc. SEI 0165731.

²¹ Doc. SEI 0165731.

²² Doc. SEI 0165598.

²³ Doc. SEI 0165607.

²⁴ Doc. SEI 0165181.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

925/2015/CVM/SIN/GIA²⁵, o Banco Petra afirmou que *“as regras e procedimentos adotados na supervisão de prestadores de serviços contratados não haviam sido disponibilizados pelo Custodiante, na qualidade de instituição custodiante do FIDC RED no período indicado no Relatório de Inspeção, razão pela qual não foi possível ao Banco Petra disponibilizar tais regras e procedimentos em sua página na rede mundial de computadores”*²⁶.

16. Em 28.08.2015, ao ser questionado, através do Ofício nº 925/2015/CVM/SIN/GIA²⁷, sobre os procedimentos por ele adotados na supervisão das atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander no âmbito do RED FIDC, o Banco Petra afirmou que *“diligenciou o cumprimento das obrigações do Custodiante contidas no Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada para Fundo(s) de Investimento em Direitos Creditórios, da seguinte forma: (i) verificação da realização, pelo Custodiante, da liquidação física e financeira das operações de aquisição e/ou venda dos direitos creditórios realizados pelo RED FIDC; (ii) verificação e monitoramento da composição de abertura e fechamento dos saldos das contas correntes do RED FIDC; (iii) verificação e monitoramento do envio pelo Custodiante do “Relatório de Procedimentos Pré-Acordados sobre Serviços de Análise da Carteira do FIDC, com Lastro em Recebíveis”; e (iv) monitoramento nos termos de cessão gerados eletronicamente por meio de integração sistêmica (Comprova)”*²⁸.

17. Edilberto Pereira, por sua vez, em resposta ao Ofício nº 926/2015/CVM/SIN/GIA²⁹, se limitou a reiterar os argumentos apresentados pelo Banco Petra³⁰.

18. Diante das informações e esclarecimentos obtidos, a SFI concluiu que o Banco Santander, na qualidade de custodiante do RED FIDC, descumpriu suas atividades de cobrança e recebimento de pagamentos em nome do Fundo, bem como suas atividades de guarda e manutenção de documentos, enquanto o Banco Petra e Edilberto, as atividades de supervisão das atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander.

III. ACUSAÇÃO

19. Após análise da Gerência de Acompanhamento de Fundos Estruturados (“GIE”), o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais elaborou peça acusatória³¹, posteriormente substituída pelo Aditamento ao Termo de Acusação nº 01/2016³² (“Termo de Acusação” ou “TA”), na qual concluiu, em síntese, pela existência de elementos suficientes de

²⁵ Doc. SEI 0166033.

²⁶ Doc. SEI 0166039.

²⁷ Doc. SEI 0166033.

²⁸ Doc. SEI 0166039.

²⁹ Doc. SEI 0166105.

³⁰ Doc. SEI 0166109 e 0166039.

³¹ Doc. SEI 0164603.

³² Doc. SEI 0184961.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

autoria e materialidade no sentido de que o Banco Santander, no desempenho de suas funções de custodiante do RED FIDC, descumpriu as normas do art. 38, inciso VII, “b”; art. 38, incisos V e VI, c/c art. 38, §9º, I e II, “b”, §10, II; art. 38, inciso III; e art. 38, §9º, II, “a” c/c art. 38, §10º, II, e o Banco Petra e Edilberto, nas qualidades de administrador e diretor responsável pela administração de fundos de investimento em direitos creditórios, infringiram o art. 38, §10, III; ao art. 38, §12, I; e ao art. 39, §4º, todos da ICVM nº 356/2001.

20. Em relação à primeira irregularidade, a Acusação destacou que as *escrow accounts* eram vinculadas ao administrador — e não ao custodiante —, razão pela qual o Banco Santander, ao não executar de forma direta as atividades de cobrança e recebimento dos pagamentos em nome do RED FIDC e não realizar o controle do efetivo custodiante das *escrow accounts*, teria violado o art. 38, inciso VII, “b”, da ICVM 356/2001, assim como o art. 19 do Regulamento do Fundo³³.

21. A SIN concluiu, ainda, que a falta de controle no trânsito dos valores relativos ao Fundo em conta *escrow account* sob a gestão do Banco Santander, no caso, inviabilizava de antemão que esse prestador de serviços atestasse “o cumprimento de requisitos especificados e verificados pelo custodiante” como condição prévia para a liberação de recursos, impondo ao Fundo um cenário de risco de conformidade para os direitos creditórios liquidados, justamente o que a ICVM nº 531/2013 buscou mitigar.

22. Nesse sentido, a Acusação concluiu que o Banco Santander infringiu o disposto no art. 38, incisos V e VI, c/c o §9º, I e II, “b”, e o §10, inciso II, da ICVM nº 356/2001, na medida em que se omitiu na execução das atividades de guarda e manutenção da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do RED FIDC, de forma direta ou mediante a contratação de terceiro devidamente supervisionado.

23. Quanto às atividades de verificação de lastro, a SIN apontou que o Banco Santander não garantia à E&Y Auditores, sequer contratualmente, acesso aos documentos comprobatórios da existência de lastro dos direitos creditórios do Fundo e que os relatórios trimestrais do RED FIDC referentes ao primeiro trimestre de 2014³⁴ e ao último trimestre de 2013³⁵ somente foram disponibilizados em 1º/8/2014 e 11/9/2014.

24. Nesse sentido, a SIN concluiu que houve infração ao art. 38, inciso III, da ICVM nº 356/2001, em razão da incapacidade do custodiante em garantir o tempestivo cumprimento por

³³ Artigo 19 – As atividades de custódia dos ativos do FUNDO previstas na Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, serão realizadas pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, instituição financeira com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – Bloco A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, ou seu sucessor, conforme o caso, doravante designado Custodiante. (Doc. SEI 0165840).

³⁴ Doc. SEI 0165844.

³⁵ Doc. SEI 0165843.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

terceiro contratado das verificações trimestrais, e ao art. 38, §9º, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, da ICVM nº 356/2001, na medida em que o Banco Santander não estabeleceu no contrato de prestação de serviços firmado com a E&Y Auditores regras e procedimentos escritos e passíveis de verificação para o acompanhamento dos trabalhos.

25. Em relação ao Banco Petra e Edilberto, a inspeção realizada apontou que os Acusados teriam infringido as normas do art. 38, §§ 9º e 10, inciso III, da ICVM nº 356/2001, sob o fundamento de que foram omissos em obter informações acerca das regras e procedimentos adotados na supervisão de prestadores de serviços contratados e, posteriormente, em publicar em sua página da rede mundial de computadores a ausência de regras e procedimentos do custodiante do RED FIDC para diligenciar o cumprimento pelos terceiros contratados das atividades de verificação de lastro e guarda de documentação.

26. De igual modo, a Acusação concluiu pela inadequação do Regulamento do RED FIDC³⁶, pois não havia menção aos prazos referentes às atividades descritas no art. 38, inciso II, da ICVM nº 356/2001, conforme admitido pelo próprio Banco Petra³⁷, em resposta ao Ofício nº 925/2015/CVM/SIN/GIA³⁸.

27. Não obstante o Banco Petra salientado ter solucionado a irregularidade, a Acusação apontou que tais medidas não eximem a responsabilidade do mesmo pelo período de quase um ano, compreendido entre o final do prazo de adaptação concedido pelo art. 4º, Parágrafo único, inciso I, da ICVM nº 531/2013 (01.02.2014), e a sua efetiva alteração, ocorrida somente em 14.01.2015, período este que o regulamento do RED FIDC teria omitido informações mandatórias, em desacordo com o art. 38, §12, inciso I, da ICVM nº 356/2001.

28. Ademais, a Acusação entendeu que o Banco Petra e Edilberto — por dever de ofício e por suas inerentes atribuições na administração do RED FIDC — teriam violado o art. 39, §4º, da ICVM nº 356/2001, pois (i) as alterações na norma que regula os FIDCs foram objeto de amplos debates públicos; (ii) foi concedido prazo de quase um ano após a publicação da norma para adaptação às mudanças; e (iii) as medidas adotadas pelo administrador do Fundo se mostraram inadequadas e insuficientes para identificar e corrigir as irregularidades observadas na prestação de serviços de custódia pelo Banco Santander.

29. Por fim, a área técnica desta Autarquia pontuou que as referidas infrações são consideradas graves para fins do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976³⁹, na forma do art. 61 da

³⁶ Doc. SEI 0165786.

³⁷ Doc. SEI 0166039.

³⁸ Doc. SEI 0166033.

³⁹ Art. 11. (...) § 3º As penalidades previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput deste artigo somente serão



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ICVM nº 356/2001⁴⁰.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

30. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o TA por meio do Parecer nº 00159/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU⁴¹, aprovou o Despacho nº 00286/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, que, por sua vez, ressaltou que *“não resta claro, salvo melhor juízo, se as inconsistências verificadas pela fiscalização levada a efeito pela SFI, e adotadas pela SIN, referem-se ao período de adaptação ou ao período posterior a 01/02/2014 ou, ainda, a ambos os períodos. Tal esclarecimento é importante e necessário, sob pena de não restar atendido o art. 6º, inciso II, da Deliberação CVM nº 538/08, na medida em que, como acima mencionado, não há que se cogitar em responsabilização, por infração às novas disposições da Instrução CVM nº 531/2013, em relação a práticas anteriores à data de 01/02/2014”*⁴².

31. Assim, foi elaborado o Aditamento ao Termo de Acusação⁴³, que alterou as redações dos itens 22, 39 e 58 de forma a acrescentar os períodos nos quais as supostas irregularidades ocorreram.

V. RAZÕES DE DEFESA

32. Regularmente intimado, o Banco Santander apresentou defesa em 22.12.2016⁴⁴, na qual apontou, quanto aos fatos, que:

(a) *“Conforme se verifica do texto do art. 20, inciso VII, do Regulamento datado de 28 de junho de 2013, mesmo antes da aplicação das novas regras da Instrução CVM nº 356, de 2001, o Fundo observava regime jurídico-operacional singular: embora houvesse previsão no sentido de se atribuir ao custodiante do Fundo as atividades de cobrança e recebimento dos direitos creditórios do Fundo mantidos em custódia, o seu administrador, a exemplo do que se observa em muitos outros casos na indústria de FIDC - que não tem dever regulamentar de contratar os trabalhos especializados de custodiante - reservava para si o desempenho de parte substancial das respectivas tarefas, atribuindo ao custodiante procedimentos apenas auxiliares.*

[...]

O que houve no caso dos autos não foi uma delegação do Santander de atividades

aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários, ou nos casos de reincidência.

⁴⁰ Art. 61 Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei nº 6.385, de 1976, a infração às normas contidas nos arts. 8º, incisos V e VI, 13, 34 a 36, 38, 49 e 56, § 1º desta Instrução.

⁴¹ Doc. SEI 0180275.

⁴² Doc. SEI 0180276.

⁴³ Doc. SEI 0184961.

⁴⁴ Doc. SEI 0209749.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

não previstas no §6º do referido art. 38 para o Banco Petra (no caso as atividades constantes do inciso VII do art. 38). O Santander não contratou o Banco Petra para exercer atividades de custodiante. O que houve foi o inverso. O Banco Petra, que era o administrador do Fundo e que também era autorizado pela CVM a prestar serviços de custódia, é que manteve para si (em harmonia com o regime de funcionamento do Fundo e sem contestações dos cotistas) as atribuições de realizar a cobrança e o recebimento previstos no inciso VII do art. 38 da Instrução CVM nº 356, de 2001, conforme se observa de seu comportamento na operação do Fundo.

[...]

... conforme apresentado em suas manifestações na Inspeção CVM/SFI/GFE-2/nº 06/2014, que o custodiante controlava as contas pela verificação da compatibilidade das informações dos arquivos de baixa fornecidos pelo administrador com os recursos transferidos para a conta de titularidade do Fundo no Santander, o que fazia com que, na eventualidade de divergências, o custodiante acionasse o administrador para solução das questões”;

(b) “... o Santander, por intermédio da Ernest & Young, conforme se verifica da leitura do Anexo II do Contrato de Prestação de Serviços de Verificação de Lastro, datado de 18 de setembro de 2013, realizava a verificação da documentação do lastro e inspecionava os controles e procedimentos adotados para a salvaguarda dos documentos pelo fiel depositário (é o que se vê, por exemplo, da leitura do Relatório de Procedimentos Pré-Acordados sobre Serviços de Análise da Carteira de FIDC, com Lastro em Recebíveis - RED FIDC, de 28 de fevereiro de 2014 (doc. O2)). Daí não ser correta a imputação feita no Termo de Acusação de que o Santander não tinha qualquer supervisão e controle sobre a guarda da documentação.

[...]

Como não era a Metrofile a empresa prestadora dos serviços de guarda, mas sim a Iron Mountain, não podiam se aplicar os controles celebrados com a primeira para os serviços prestados pela segunda. Não significa tal resposta, no entanto, que não havia controle ou supervisão alguma. Conforme se verifica da leitura do contrato celebrado com a Ernest & Young acima mencionado, que é inclusive anterior ao início das tratativas com a Metrofile, a Ernest & Young deveria realizar uma série de ações e adotar procedimentos de verificação dos controles da guarda da documentação de lastro”;

(c) “As razões para tal atraso [publicação dos relatórios de verificação de lastro], contudo, foram as apresentadas pelo custodiante nas manifestações disponibilizadas aos inspetores da SFI, na correspondência datada de 8/8/2014, e têm relação com as férias coletivas concedidas pela empresa Iron Mountain e com o volume de contratos para verificações de lastro decorrentes das novas regras impostas pela Instrução CVM nº 531, de 2013, ante a necessidade de se contemplar na análise a integralidade dos créditos inadimplidos e/ou substituídos no Fundo”;
e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(d) “À luz das disposições contidas nas cláusulas acima mencionadas, resta evidente que o contrato de prestação de serviços de verificação de lastro firmado entre o Santander e a Ernest & Young continha, sim, regras e procedimentos escritos e passíveis de verificação para o acompanhamento dos trabalhos a cargo da Ernest & Young, mostrando-se imprópria, por isso mesmo, a imputação constante do Termo de Acusação nesse particular.”

33. Quanto ao mérito, em relação à não execução de forma direta, pelo custodiante, das atividades de cobrança e recebimento, em nome do Fundo, dos pagamentos relativos aos direitos creditórios custodiados, associado à falta de controle das *escrow accounts*, o Banco Santander aduziu que *“Não há disposição na Instrução CVM nº 356, de 2001, tal como alterada pela Instrução CVM nº 531, de 2013, a impedir que o administrador reserve para si algumas das atividades previstas no art. 38 que serão desempenhadas pelo custodiante contratado (quem tem a faculdade de transferir a terceiro autorizado a atividade de custódia, tem de definir a extensão em que o faz)”*.

34. Em relação à omissão na execução das atividades de guarda e manutenção da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do Fundo, de forma direta ou mediante a contratação de terceiro devidamente supervisionado, o Acusado argumentou que, *“embora não existissem regras e procedimentos escritos e passíveis de verificação previstos em contrato de guarda celebrado entre o custodiante e a Iron Mountain, visto que tal contrato não existia, dado que não houve o aditamento mencionado no item 33, supra, isso não significava que não havia supervisão ou controle sobre os documentos guardados”*.

35. Nesse sentido, sustentou que *“deve ser afastada a imputação de que o Santander se omitiu na execução das atividades de guarda e manutenção da documentação relativa aos direitos creditórios de forma direta ou mediante a contratação de terceiro devidamente supervisionado, visto que embora formalmente não se tenha modificado o contrato original da Iron Mountain para que o Santander pudesse figurar como contratante dos serviços por ela prestados, o Santander, por meio da Ernest & Young, tinha certa supervisão sobre as atividades executada”*. Requereu, ao final, que tal imputação *“seja relativizada e considerada, no máximo, falta formal”*.

36. No tocante ao atraso na publicação dos relatórios de verificação de lastro por terceiro contratado, o Banco Santander alegou que *“não há, tanto no relatório de inspeção quanto no Termo de Acusação, elemento fático que justifique a conclusão de que o trabalho de verificação de lastro foi prejudicado pela incapacidade do custodiante em garantir acesso da Ernest & Young aos documentos mantidos junto à Iron Mountain”*. Nesse sentido, requereu a restrição da imputação de irregularidade, *“no máximo, ao fato de se ter realizado, com atraso, por motivos alheios à vontade do Santander, a verificação do lastro dos direitos creditórios do Fundo nos períodos encerrados em 31/12/2013 e 31/3/2014”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

37. Por fim, quanto à ausência de regras e procedimentos escritos e passíveis de verificação para o acompanhamento de verificação de lastro no contrato de prestação de serviços firmados entre o custodiante e a E&Y Auditores, o Acusado transcreveu cláusulas do referido contrato que, em seu entendimento, comprovariam a existência de regras e de procedimentos para o acompanhamento de tais trabalhos, pleiteando pelo julgamento de improcedência de tal imputação.

38. Ademais, o Acusado ressaltou em sua defesa que formalizaria sua intenção de celebrar termo de compromisso, *“com o intuito de corrigir as irregularidades apontadas”*.

39. Edilberto, por sua vez, também regularmente intimado e após ter seu pedido de prorrogação de prazo deferido pela SIN⁴⁵, apresentou defesa em 20.02.2017⁴⁶, na qual apontou que *“o art. 38 da ICVM 356/2001 não se aplica ao administrador do FUNDO e nem seu diretor, já que imputa responsabilidades única e exclusivamente aos custodiantes de fundos”*.

40. No mérito, Edilberto argumentou que *“não há qualquer disposição no artigo 38 da ICVM 356/2001 que obrigue o administrador de fundos de investimentos em direitos creditórios a tornar pública a não disponibilização ou insuficiência de tais regras [previstas no art. 38, §9º, da ICVM nº 356/2001], ou de emitir qualquer tipo de juízo a esse respeito publicamente”*, sustentando que a *“utilização de direito sancionador para punir o descumprimento de conduta não prevista”* violaria o princípio da tipicidade.

41. O Acusado apontou, ainda, que, *“após a assunção pelo BANCO PETRA das atividades de custódia dos direitos creditórios detidos pelo FUNDO, em 02.02.2015, as regras e procedimentos para supervisão de prestadores de serviços contratados para o FUNDO foram devidamente divulgados e disponibilizados por seu administrador, por meio de sua página mundial de computadores e do regulamento do FUNDO, o que evidencia a diligência com que o BANCO PETRA e o DEFENDENTE trataram o assunto”*.

42. Em relação à violação ao art. 38, §12, inciso I, da ICVM nº 356/2001, Edilberto sustentou que *“Os documentos juntados aos autos evidenciam a atuação do BANCO PETRA e do DEFENDENTE no sentido de sanar, antes mesmo da instauração deste Processo Administrativo, quaisquer omissões do regulamento do FUNDO relativas aos prazos e procedimentos, a fim de regularizar eventual lapso quanto ao art. 38, §12, I, da ICVM 356/2001”*, o que importaria na exclusão da *“justa causa para instauração de um processo administrativo sancionador e eventual aplicação de penalidades”*.

43. No tocante ao dever do administrador do Fundo possuir regras e procedimentos

⁴⁵ Doc. SEI 0217336.

⁴⁶ Doc. SEI 0233929.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

adequados, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permita diligenciar o cumprimento, pelos prestadores de serviços contratos, de suas obrigações, Edilberto dispôs que, *“ainda que a supervisão pelo administrador do FUNDO tenha sido devidamente realizada, com todo o cuidado que se pode esperar de um administrador, como de fato o foi, não se pode exigir do administrador que as funções desempenhadas pelo custodiante fossem devidamente realizadas”*, de modo que *“o BANCO PETRA e o DEFENDENTE respondem por seus atos de fiscalização, e não pela suposta infração, pelo custodiante do FUNDO, da regulamentação aplicável”*.

44. Nesse sentido, apontou que *“O próprio Relatório de Inspeção evidencia, em diversos pontos, a diligência do BANCO PETRA e do DEFENDENTE, por vezes em adição as suas responsabilidades prescritas pela ICVM 356/2001, como, por exemplo: (i) a validação dos direitos creditórios do FUNDO, considerando os critérios de elegibilidade, enquadramento e as condições de cessão utilizadas (item 1 do Relatório de Inspeção); (ii) gerenciamento, conciliação e controle das contas de titularidade do FUNDO junto aos bancos de cobrança (item 3 do Relatório de Inspeção); e (iii) a adoção de mecanismos com o objetivo de evitar a cessão ou originação de direitos creditórios pelo administrador, gestor e custodiante ou a partes a eles relacionadas (item 11 do Relatório de Inspeção)”*.

45. Ademais, Edilberto destacou que *“a responsabilidade subjetiva é a regra geral, que vigora na apreciação de qualquer conduta no âmbito de processos administrativos sancionadores”* e que *“a CVM não se desincumbiu do Ônus de provar a relação de causa e efeito entre a conduta do DEFENDENTE e tampouco a sua culpabilidade, razão pela qual este Processo Administrativo deve ser declarado improcedente”*.

46. Por fim, o Acusado manifestou sua intenção de apresentar proposta de termo de compromisso, nos termos do art. 7º, §1º da Deliberação CVM nº 390.

47. O Banco Petra — atualmente denominado Banco Finaxis S.A. —, apresentou sua defesa em 22.02.2017⁴⁷, apontando, inicialmente que, *“desde 2010, investiu em infraestrutura e recursos humanos especialmente voltados para desenvolver uma operação especializada na prestação de serviços para a indústria de fundos de investimento em direitos creditórios. Por este motivo, tão logo o Defendente recebeu autorização dessa D. CVM, em 21 de março de 2011, iniciou o processo de transferência para si da custódia dos fundos de investimento já administrados por entidades do grupo Finaxis, o que ocorreu de forma gradual, conforme a capacidade do Banco Santander (Brasil) S.A. (‘Banco Santander’), então custodiante dos fundos do grupo Finaxis, de realizar essa transição. Em 02 de fevereiro de 2015, a custódia do RED FIDC foi transferida para o Defendente de forma definitiva”*.

⁴⁷ Doc. SEI 0237491.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

48. Em seguida, argumentou que, *“Em relação à imputação por descumprimento ao art. 38, §10, III, da Instrução CVM 356, [...] as regras e procedimentos adotados pelo Banco Santander para a contratação de prestadores de serviços para a verificação do lastro dos direitos creditórios e guarda de documentação não haviam sido disponibilizados ao Defendente, embora o Defendente tenha feito solicitações neste sentido, o que impossibilitou ao Defendente disponibilizar tais regras e procedimentos em sua página na rede mundial de computadores”*.

49. Em paralelo, o Banco Petra sustentou que o referido dispositivo *“está contido em uma seção da Instrução CVM 356 dedicada exclusivamente a esse prestador de serviços [custodiante]”,* razão pela qual tal responsabilidade não poderia ser imputada ao administrador do Fundo.

50. No tocante à imputação de descumprimento do art. 38, §12, inciso I, da ICVM nº 356/2001, afirmou que *“o Defendente, gerencialmente, se pautava em prazo estabelecido por suas políticas e sistemas internos. Tais regras existiam e eram cumpridas, embora não estivessem expressas no regulamento”,* o que foi posteriormente realizado, quando assumiu a custódia do Fundo. O Acusado ressaltou que a *“deficiência informacional [...] não resultou em nenhum prejuízo aos cotistas do RED FIDC”*.

51. Em relação à violação do art. 39, §4º da ICVM nº 356/2001, o Banco Petra apontou que, *“a fim de validar internamente o trabalho dos prestadores de serviços contratados, o Defendente replicava todos os processos solicitados do custodiante”*. Assim, argumentou que *“utilizou mecanismos e controles suficientes e adequados para devidamente fiscalizar as atividades do Banco Santander”*.

52. Somado aos argumentos acima expostos, o Acusado sustentou que *“não há [...] sob a ótica dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância, que devem reger todos os processos administrativos conduzidos por essa D. CVM, base apta a justificar a aplicação de quaisquer sanções ao Defendente”*.

53. Ao final, protestou pelo direito à apresentação de proposta de termo de compromisso.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO

54. Em 05.10.2017, através de despacho⁴⁸ da Gerência Geral de Processos da CVM (*“GGE”*), foi apontado que *“o processo SEI 19957.006688/2016-36 deverá ser distribuído por conexão com o processo SEI 19957.008901/2016-44”,* sob o fundamento de que *“as condutas avaliadas no âmbito dos respectivos processos estão ligadas por circunstâncias fáticas”*.

⁴⁸ Doc. SEI 0371038.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

55. Entretanto, após nova deliberação do Colegiado desta Autarquia⁴⁹, em 25.01.2022, foi reconhecida a inexistência de conexão do presente processo com o PAS 19957.008901/2016-44 e fui sorteado relator⁵⁰. Em 22.02.2022, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM⁵¹, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

56. Destaca-se que os Diretores Flávia Perlingeiro⁵² e Alexandre Rangel⁵³ declararam impedimento.

VII. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

57. Os três Acusados apresentaram propostas de celebração de termo de compromisso. Após negociação com o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), nos termos do art. 83, §4º, da ICVM nº 607/2019, as propostas dos acusados consistiram em:

- (i) Banco Santander: pagamento à CVM do valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além de revisão, pela Santander Securities, da política de prestação de serviços de custódia para FIDC e desenvolvimento, também pela Santander Securities, de manual de controle de prestadores de serviços contratados pela instituição⁵⁴;
- (ii) Edilberto: pagamento à CVM do valor total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)⁵⁵; e
- (iii) Banco Petra: pagamento à CVM do valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)⁵⁶.

58. O CTC emitiu o Parecer nº 00038/2017/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU⁵⁷, no qual afirmou não haver óbice legal à aceitação das propostas de termo de compromisso apresentadas pelos Acusados.

59. Após a elaboração da Nota nº 00014/2017/GJU 2/PFECVM/PGF/AGU⁵⁸, a Subprocuradoria Jurídica da PFE proferiu o Despacho nº 00095/2017/GJU 2/PFE-CVM/PGF/AGU⁵⁹, apontando que a Acusação deveria verificar se as medidas adotadas pelo Banco Petra e Edilberto são suficientes para se considerar cessada a inexistência de fiscalização

⁴⁹ Doc. SEI 1430213.

⁵⁰ Doc. SEI 1430213.

⁵¹ Doc. SEI 1447083.

⁵² Doc. SEI 1137262.

⁵³ Doc. SEI 1176114.

⁵⁴ Doc. SEI 0219824.

⁵⁵ Doc. SEI 0246782.

⁵⁶ Doc. SEI 0252506.

⁵⁷ Doc. SEI 0270589.

⁵⁸ Doc. SEI 0290917.

⁵⁹ Doc. SEI 0290918.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pelo administrador do RED FIDC, para fins de atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e II do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76.

60. Em seguida, após reunião realizada em 30.05.2017, o CTC decidiu sugerir ao Colegiado a rejeição das propostas de termo de compromisso apresentadas pelos Acusados⁶⁰.

61. Em 06.07.2017, Edilberto e Banco Petra requereram a reconsideração da recomendação do CTC⁶¹. Após a realização de nova reunião entre os representantes do Edilberto e do Banco Petra, o CTC manteve seu posicionamento de propor a rejeição das propostas apresentadas⁶².

62. Em 15.08.2017, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê, deliberou rejeitar as propostas apresentadas pelos Acusados⁶³.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

⁶⁰ Doc. SEI 0292517, 0292708 e 0292896.

⁶¹ Doc. SEI 0316093 e 0318890.

⁶² Doc. SEI 0327734.

⁶³ Doc. SEI 0338260.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

Assina o Relatório de Julgamento, nos termos do Doc. SEI nº 1498220.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 13/05/2022, às 09:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1498220** e o código CRC **DBB5BE5C**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1498220** and the "Código CRC" **DBB5BE5C**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/8375

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.006688/2016-36)

Reg. Col. 03/2022

Acusados: Banco Santander (Brasil) S.A.

Banco Petra S.A. (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.)

Edilberto Pereira

Assunto: Falhas nos trabalhos de guarda e manutenção de documentos relativos aos direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo de investimento em direitos creditórios; na verificação de lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; e na supervisão das atividades de custódia desempenhadas pelos prestadores de serviços do fundo de investimento, em infração aos art. 38, inciso VII, “b”; incisos V e VI, c/c art. 38, §9º, I e II, “b”, §10, II; art. 38, inciso III; art. 38, §9º, II, “a” c/c art. 38, §10º, II, art. 38, §10, III; art. 38, §12, I; e ao art. 39, §4º, da Instrução CVM nº 356/2001, alterados pela Instrução CVM nº 531/2013.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SIN em face de Banco Santander, Banco Petra e de seu diretor responsável pela administração de fundos de investimento em direitos creditórios, Edilberto Pereira, por alegada infração, em relação ao Banco Santander, aos seguintes dispositivos da ICVM nº 356/2001: **(i)** art. 38, inciso VII, “b”; **(ii)** art. 38, incisos V e VI, c/c art. 38, §9º, I e II, “b”, §10, II; **(iii)** art. 38, inciso III; e **(iv)** art. 38, §9º, inciso II, “a” c/c art. 38, §10º, inciso II, em razão de inobservância às atividades de cobrança e recebimento de pagamento dos direitos creditórios adquiridos em nome do fundo de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), de guarda e manutenção de documentos relativos aos direitos creditórios e demais ativos da carteira do fundo, e de verificação de lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; e em relação ao Banco Petra e ao Edilberto, por alegada infração aos **(i)**

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

art. 38, §10, inciso III; **(ii)** art. 38, §12, inciso I; e **(iii)** ao art. 39, §4º, todos da ICVM nº 356/2001, por não disponibilizar em sua página na internet as regras e procedimentos referentes à verificação de lastro dos direitos creditórios e guarda da documentação do fundo, além da inadequação do Regulamento do Fundo, ao não prever prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da documentação de lastro pelo custodiante, e falha na supervisão das atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander.

2. Regularmente intimado, o Banco Santander, em síntese, argumentou que (i) o administrador do RED FIDC reservou para si as atribuições do art. 38, inciso VII, da ICVM nº 356/2001; (ii) na qualidade de custodiante, realizava a supervisão e controle das atividades de guarda de documentos; (iii) inexistir elemento fático que *“comprove que o trabalho de verificação de lastro foi prejudicado pela incapacidade do custodiante em garantir acesso da Ernest & Young aos documentos mantidos junto à Iron Mountain”*; e que (iv) o Contrato de Prestação de Serviços de Verificação de Lastro, celebrado entre o Santander e a E&Y Auditores, comprovaria terem sido estabelecidas regras e procedimentos escritos e passíveis de checagem para o acompanhamento dos trabalhos de verificação de lastro.

3. Edilberto, por sua vez, apontou que (i) o art. 38 da ICVM nº 356/2001 trata exclusivamente de obrigações dos custodiantes dos FIDC; (ii) o art. 38, §10, inciso III da referida ICVM não estabeleceu obrigação do administrador de FIDC de tornar pública a não disponibilização ou insuficiência de regras de verificação do lastro dos direitos creditórios e guarda de documentos; (iii) eventual lapso quanto ao art. 38, §12, inciso I da ICVM nº 356/2001 foi regularizado antes mesmo da instauração desse processo; (iv) o dever de diligência, trazido pelo art. 39, §4º da mencionada Instrução, estabelece obrigação de meio, razão pela qual não se pode exigir do administrador que as funções desempenhadas pelo custodiante fossem devidamente realizadas; e (v) não pode ser responsabilizado pelo simples exercício do cargo que ocupou.

4. Já o Banco Petra sustentou, em suma, que (i) já adotou as devidas providências em relação às acusações objeto desse PAS; (ii) sempre atuou diligentemente e nos estritos limites do princípio da boa-fé; e que (iii) as falhas apontadas pela Acusação são mínimas, isoladas e não geraram nenhuma lesão aos quotistas.

II. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

5. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de prescrição intercorrente (Lei nº 9.873, art.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

1º, §1º²) sustentada pelo Banco Santander³. Segundo o Acusado, o último ato que interrompeu o prazo prescricional teria sido em 04.09.2017⁴, consistente na intimação enviada acerca da Reunião do Colegiado nº 30/2017⁵, que manteve a rejeição das propostas dos termos de compromisso apresentadas pelos três Acusados.

6. No entanto, não assiste razão ao Acusado. Posteriormente à intimação apontada pelo Banco Santander, foram praticados diversos atos processuais⁶, sendo o último deles a distribuição ao presente relator em 25.01.2022⁷.

7. Sobre o tema, *“prevalece no Colegiado desta CVM o entendimento de que a designação de novo relator configura ato de impulsão do processo, apto a interromper a prescrição intercorrente”*⁸.

8. No mesmo sentido, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (*“CRSFN”*) também sedimentou entendimento de que *“a transferência de processos entre relatores é um ato que interrompe a prescrição intercorrente”*⁹.

9. De igual forma, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região já sedimentou o entendimento de que *“quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº*

² Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

³ Doc. SEI 1459229.

⁴ Doc. SEI 0354441.

⁵ Doc. SEI 0338260.

⁶ O processo foi originalmente distribuído ao Diretor Pablo Renteria, em 03.10.2017 (Doc. SEI 0371038), ao Diretor Carlos Rebello, em 08.01.2019 (Doc. SEI 0664207), à Diretora Flávia Perlingeiro, em 19.03.2019 (Doc. SEI 0714695) — que declarou seu impedimento em 28.03.2018 (Doc. SEI 0722272) —, ao Diretor Henrique Machado, em 14.01.2020 (Doc. SEI 0916779), ao Presidente Marcelo Barbosa, em 12.01.2021 (Doc. SEI 1176114) e, então, à minha relatoria, em 11.01.2022 (Doc. SEI 1424158). Em razão do presente PAS ser tratado em conexão com o Processo SEI 19957.008901/2016-44, declarei meu impedimento, tendo o processo retornado à relatoria do Presidente Marcelo Barbosa. Após a deliberação do Colegiado revendo a posição anteriormente adotada e reconhecendo a inexistência de conexão entre os processos, fui designado como relator em 25.01.2022 (Doc. SEI 1430213).

⁷ Doc. SEI 1445980.

⁸ PAS CVM nº RJ-2013/2759, Diretor Relator Henrique Balduino Moreira Machado, j. 20.02.2018. A título exemplificativo, tal entendimento foi firmado nos PAS CVM nº 06/2014, Rel. Dir. Fernando Caio Galdi, j. 16.11.2021; PAS CVM nº 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, j. 06.12.2012; PAS CVM nº 02/2011, Rel. Dir. Gustavo Borba, j. 08.12.2015 e PAS CVM nº 2011/3823, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 09.12.2015.

⁹ Processo nº 10372.100139/2019-04, 451ª Sessão, Relator Sérgio Cipriano dos Santos, j. 11.08.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

9.873/99”.¹⁰

10. Por outro lado, cumpre destacar que os julgados apontados pelo Banco Santander¹¹ que, em tese, dariam suporte ao seu argumento de ocorrência de prescrição, não ensejam o reconhecimento da preliminar.

11. Isso porque, no Recurso Voluntário nº 11.256 (BCB nº 0101115926, Relator Conselheiro Marco Antônio Martins de Araújo Filho, julgado na 373ª Sessão do CRSFN) — trazido pelo Acusado — o Conselheiro Francisco Sátiro de Souza Júnior reconhece que *“Qualquer ato procedimental é suficiente para interromper a contagem do prazo trienal desde que signifique uma evolução de fase no procedimento: diligências, o encaminhamento dos autos para a PGFN, o recebimento pelo Conselheiro relator, a inclusão na Pauta, ou uma petição da parte envolvida são exemplos disso”*.

12. Em relação ao Recurso Voluntário nº 5.072 (BCB 0101100443, Relator Conselheiro Marco Antônio Martins de Araújo Filho, julgado na 324ª Sessão do CRSFN), o caso sequer trata sobre o assunto ora analisado, mas da alteração de procuradores dentro da PGFN.

13. Dessa forma, na linha do entendimento consolidado desta Autarquia, afasto a preliminar arguida pelo Banco Santander, de extinção do processo pela suposta ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999.

III. INFRAÇÕES IMPUTADAS AO BANCO SANTANDER

14. Superada a preliminar acima, destaco a precisa interpretação do então Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho¹² sobre o objetivo regulatório de parte das alterações advindas da ICVM nº 531/2013, no que diz respeito à estrutura dos fundos de investimento, ao se incluir a previsão de contratação de terceiro para exercer o papel de custodiante:

“15. No que diz respeito à estrutura dos fundos de investimento, em linhas gerais, entendo

¹⁰ Vale transcrever o acórdão na íntegra: *“Processo Administrativo. ANP. Prescrição Intercorrente. Art. 1º, §1º, Lei 9.873/99. inócrrrente. I - Inicialmente, cumpre trazer à colação o teor do art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99, o qual dispõe que “incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho”. II - Em sendo assim, instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração deixe o mesmo pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos acostados aos autos, não se depreende que o procedimento administrativo ora em análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou despacho por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99 V - Remessa Necessária e Apelação da ANP providas”* (TRF da 2ª Região, Sétima Turma Especializada, Processo nº 2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, j. 02.03.2011).

¹¹ Doc. SEI 1459229.

¹² PAS CVM nº RJ 2015/13791, Diretor Relator Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 21.05.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que o objetivo regulatório ao incluir a previsão de contratação de terceiro para exercer o papel de custodiante – cuja atividade, vale dizer, poderia ser desempenhada pelo próprio administrador fiduciário, nos termos da ICVM 555/146 e da ICVM 356/017 – seria assegurar maior confiabilidade quanto ao registro e guarda dos ativos ao agregar outro nível de controle à estrutura dos fundos, evitando, principalmente, situações de conflito de interesses e fraudes na administração destes ativos.

16. Dito de outro modo, ao autorizar o exercício da atividade de custódia por outro participante de mercado, distinto do administrador fiduciário, buscou-se estimular uma estrutura de controles mútuos e independentes no âmbito dos fundos de investimento. Até mesmo porque a contratação de instituição custodiante envolve a assunção de custos para os fundos, os quais se justificam, propriamente, em razão dos ganhos de governança que se espera advir da atuação deste prestador de serviço.

(...)

19. Com efeito, verifica-se que as principais alterações inseridas a partir da referida reforma guardam relação com fragilidades identificadas em fundos de investimento cuja estrutura previa a concentração de funções relevantes por um mesmo participante, a propiciar eventuais situações de conflito de interesses, bem como a diluição de responsabilidades entre os prestadores de serviço do fundo, tal como ocorreu nos Casos FIDC Panamericano e FIDC Union.

20. De modo a enfrentar tais fragilidades, previram-se novos mecanismos de controle a serem observados pelo administrador fiduciário e pelo custodiante, com uma melhor delimitação das atribuições e responsabilidades conferidas a cada um destes prestadores de serviço. Estabeleceram-se, ainda, limitações a cumulação de atividades por um mesmo participante ou por parte a ele relacionada.”

II.A ATIVIDADES DE COBRANÇA E RECEBIMENTO

15. Feito tal necessária contextualização, passo a analisar a responsabilidade do Banco Santander, na qualidade de custodiante do RED FIDC, no tocante à não execução, de forma direta, das atividades de cobrança e recebimento, em nome do Fundo, dos pagamentos relativos aos direitos creditórios custodiados, combinado à falta de controle das *escrow accounts*, em suposta violação ao art. 38, inciso VII, “b”, da ICVM nº 356/2001.

16. O Banco Santander, na correspondência encaminhada em 26.05.2014¹³, reconheceu que os pagamentos efetuados pelos devedores do RED FIDC transitavam por *escrow accounts* controladas pelo Banco Petra, administrador do Fundo:

“Esclarecemos que para o Fundo Amostra, após a cessão dos créditos, a gestora emite a cobrança (boletos bancários) em nome do Fundo Amostra junto aos bancos de cobrança [Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A., Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A.]. Os créditos provenientes dos pagamentos realizados pelos sacados são creditados em conta corrente de titularidade do Fundo Amostra. O Banco Petra, na qualidade de administrador do Fundo Amostra, realiza a conciliação destes pagamentos, e encaminha o arquivo de baixas e os recursos financeiros para a conta

¹³ Doc. SEI 0165607.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

corrente de titularidade do Fundo Amostra aberta junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. Informamos também que o Custodiante não faz uso de escrow account em sua estrutura para o Fundo Amostra. Contudo, o Banco Petra utiliza uma escrow account onde o próprio administrador realiza a conciliação destes pagamentos e encaminhamento dos recursos para a conta do Fundo Amostra, aberta junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.”

17. Por outro lado, argumentou que “Não há disposição na Instrução CVM nº 356, de 2001, tal como alterada pela Instrução CVM nº 531, de 2013, a impedir que o administrador reserve para si algumas das atividades previstas no art. 38 que serão desempenhadas pelo custodiante contratado” e que “controlava as contas pela verificação da compatibilidade das informações dos arquivos de baixa fornecidos pelo administrador com os recursos transferidos para a conta de titularidade do Fundo no Santander, o que fazia com que, na eventualidade de divergências, o custodiante acionasse o administrador para solução das questões”.

18. No entanto, conforme se verifica através da simples leitura do Edital de Audiência Pública SDM nº 5/12¹⁴, a lista taxativa das atividades possíveis de serem delegadas pelo custodiante, prevista no art. 38, §6º, da ICVM nº 356/2001, não inclui a cobrança e recebimento dos pagamentos em nome do Fundo, motivo pelo qual entendo que restou comprovada a irregularidade da prestação de serviços de custódia pelo Banco Santander.

19. Ademais, a ausência de controle sobre as *escrow accounts*, por certo, inviabilizou que o Banco Santander verificasse “o cumprimento de requisitos especificados e verificados pelo custodiante” (ICVM nº 356/2001, art. 38, VII, “b”) para prévia liberação de recursos, o que, consequentemente, gerou ao RED FIDC um risco de conformidade para os direitos creditórios ali liquidados.

20. Assim, acolho as conclusões da Acusação, para julgar que houve violação ao art. 38, VII, “b”, da ICVM nº 356/2001.

II.B ATIVIDADES DE GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS

21. Em relação à segunda imputação feita ao Banco Santander, referente à falha na prestação das atividades de guarda e manutenção da documentação comprobatória dos direitos creditórios integrantes da carteira do RED FIDC, o Termo de Acusação indicou que teriam sido violados os art. 38, incisos V e VI, c/c o §9º, incisos I e II, “b”, e o §10, inciso II, da ICVM nº 356/2001.

22. O Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/Nº 06/2014¹⁵ indicou que, não obstante ter o Banco Santander contratado a Metrolife, quem efetivamente realizava os serviços de guarda e manutenção dos documentos do Fundo era a Iron Mountain.

¹⁴ Doc. SEI 0165648.

¹⁵ Doc. SEI 0165181.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

23. Conforme afirmado pelo próprio Banco Santander, “*Tendo em vista que os documentos não foram efetivamente migrados para empresa de guarda contratada pelo Custodiante, os documentos permanecem sob guarda da Iron Mountain, contratada pela gestora REDASSET Gestão de Recursos, na qualidade de fiel depositária, contratada pelo Administrador do Fundo Amostra*”¹⁶.

24. Segundo o Banco Santander, apesar de não ter passado a se responsabilizar pela guarda dos documentos do RED FIDC, contratou a E&Y Auditores para realizar a verificação da documentação do lastro dos ativos e inspecionar “*os controles e procedimentos adotados para a salvaguarda dos documentos pelo fiel depositário*”.

25. Com efeito, ainda que a ICVM nº 356/2001 não tenha vedado expressamente a possibilidade de o administrador reservar para si as atividades previstas no art. 38, o aludido dispositivo atribuiu ao custodiante a responsabilidade pela contratação de prestadores de serviços para exercício de tais funções, tendo os §§ 9º e 10 estabelecido as regras e procedimentos para a delegação das referidas atividades.

26. Conforme decidido pelo então Diretor Henrique Machado, “*a terceirização da atividade não exclui a responsabilidade administrativa do custodiante, fazendo-se necessário avaliar, em cada caso, como ele se desincumbiu dessa responsabilidade supervisionando a atuação daqueles que subcontratou ou a quem as atividades foram delegadas*”¹⁷.

27. Nesse sentido, tendo em vista que quem efetivamente realizava a atividade de guarda da documentação era a Iron Mountain, sendo certo que quem a contratou foi a gestora do RED FIDC — e não o custodiante —, entendendo restar configurada a violação ao disposto no art. 38, incisos V e VI, c/c o §9º, I e II, “b”, e o §10, II, da Instrução CVM nº 356/2001.

II.C ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO DE LASTRO

28. No tocante à atividade de verificação da documentação que evidencia lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços, a Acusação apontou que “*a própria atuação irregular do custodiante na guarda da documentação do fundo, ao permitir que tal atividade fosse controlada e terceirizada pelo gestor, acabou também dificultando o cumprimento dos deveres contratuais que ela pretendeu impor à E&Y Auditores. Tanto que, como parte das justificativas para a demora na prestação do serviço, a contratada alegou dificuldades operacionais de acesso (item 45 do termo de acusação) à documentação que estava a cargo de empresa que não era, como deveria, supervisionada pelo custodiante*”.

¹⁶ Doc. SEI 0165748.

¹⁷ PAS RJ 2014/12081, Relator Diretor Henrique Machado, j. 18.06.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

29. A SIN concluiu, então, que houve violação ao art. 38, inciso III, da ICVM nº 356/2001, ao não garantir o tempestivo cumprimento por terceiro contratado de verificações trimestrais, bem como ao art. 38, §9º, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, daquela Instrução, na medida em que *“não estabeleceu e nem incluiu no contrato de prestação de serviços firmado com a E&Y Auditores regras e procedimentos escritos e passíveis de verificação para o acompanhamento dos trabalhos”*.

30. O Banco Santander não negou o atraso na publicação dos referidos relatórios de verificação de lastro, tendo se limitado a apontar como justificativa, *“as férias coletivas concedidas pela empresa Iron Mountain e com o volume de contratos para verificações de lastro decorrentes das novas regras impostas pela Instrução CVM nº 531, de 2013, ante a necessidade de se contemplar na análise a integralidade dos créditos inadimplidos e/ou substituídos no Fundo”*, o que, obviamente, não exime sua responsabilidade pela infração apontada.

31. Ademais, alegou que *“não há, tanto no relatório de inspeção quanto no Termo de Acusação, elemento fático que justifique a conclusão de que o trabalho de verificação de lastro foi prejudicado pela incapacidade do custodiante em garantir acesso da Ernest & Young aos documentos mantidos junto à Iron Mountain”*.

32. Por fim, o Banco Santander indicou que as cláusulas 3.2.1, 3.2.2., 3.3, 3.5.1, 3.6, 5.1, 5.3 e 5.4.1, constantes no Anexo II do contrato celebrado com a E&Y Auditores, comprovariam a existência de regras e de procedimentos para o acompanhamento dos trabalhos de verificação de lastro.

33. Ocorre que, o fato de o Banco Santander não garantir à E&Y Auditores acesso aos documentos comprobatórios da existência de lastro dos direitos creditórios do Fundo, implica, como consequência, na incapacidade do custodiante de cumprir integralmente as funções de verificação de lastro a ele atribuídas pela ICVM nº 356/2001, conforme evidencia a justificativa dada pelo próprio custodiante ao ser indagado sobre o atraso na publicação dos relatórios trimestrais referentes aos períodos encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014.

34. Pelo exposto, voto pela condenação do Banco Santander quanto ao descumprimento do art. 38, inciso III, §9º, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, da ICVM nº 356/2001.

IV. INFRAÇÕES IMPUTADAS AO BANCO PETRA E AO EDILBERTO

35. No que diz respeito à atuação do Banco Petra, na qualidade de administrador do RED FIDC, conforme já exposto acima, o Termo de Acusação firmou entendimento no sentido de que teria restado configurada infração ao art. 38, §10, inciso III, §12, inciso I e art. 39, §4º da ICVM nº 356/2001.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

36. A Acusação destacou, em relação ao disposto no art. 38, §10, inciso III, que *“a obrigação do administrador não é da produção das referidas regras e procedimentos, mas de sua divulgação. A ausência dessas informações também é de interesse dos cotistas e potenciais investidores interessados no Fundo e, por isso, deve ser divulgada”*.

37. Por essa razão, concluiu que houve violação ao referido dispositivo, haja vista *“a omissão do BANCO PETRA em obter tais informações junto ao BANCO SANTANDER, em um primeiro momento; e, em um segundo momento, publicar em sua página da rede mundial de computadores a ausência de regras e procedimentos do custodiante do RED FIDC para diligenciar o cumprimento pelos terceiros contratados das atividades de verificação de lastro e guarda de documentação”*.

38. Quanto à norma do art. 38, §12, inciso I, que estabelece que os prazos para validação dos critérios de elegibilidade e para o recebimento e verificação da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios devem estar previstos no regulamento do FIDC, a SIN indicou que, *“Não obstante as satisfatórias medidas adotadas pelo BANCO PETRA para corrigir a irregularidade, elas não eximem sua responsabilidade pelo período de quase um ano compreendido entre o final do prazo de adaptação de 1º/2/2014 (...) e a sua efetiva alteração, ocorrida apenas em 14/1/2015”*.

39. Já em relação ao art. 39, §4º, entendeu que a norma foi violada pelo Banco Petra, uma vez que *“o administrador não adotou qualquer medida adicional de supervisão das atividades de custódia, compatível com o momento de transição então enfrentado pela indústria de fundos de investimento em direitos creditórios, com a vigência da Instrução CVM nº 531/2013”*.

40. Especificamente em relação a Edilberto, o Termo de Acusação apontou que, em razão das infrações cometidas pelo Banco Petra serem decorrentes de atos de natureza institucional, o diretor, por dever de ofício e por suas inerentes atribuições na administração do RED FIDC, tinha conhecimento e participou das mesmas. Assim, a Acusação concluiu que Edilberto *“não atuou de forma diligente no sentido de assegurar o cumprimento da Instrução CVM nº 356/2001 tanto no que cabia ao próprio administrador, quanto no que cabia ao custodiante a quem ele devia supervisionar”*, incorrendo nas violações aos mesmos dispositivos imputados ao Banco Petra.

41. Ao apresentarem suas respectivas defesas, tanto o Banco Petra quanto Edilberto argumentaram que as normas referentes ao art. 38, §10, inciso III, e §12, inciso I, da ICVM nº 356/2001 são destinadas ao custodiante — e não ao administrador —, razão pela qual não seriam a eles aplicáveis.

42. No tocante ao argumento de inaplicabilidade das referidas normas, não obstante o *caput*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do art. 38 fazer expressa referência ao custodiante, entendo que, pela natureza das obrigações, são elas aplicáveis ao administrador. Para facilitar a compreensão, veja-se o teor das normas:

Art. 38. (...)

§ 10. As regras e procedimentos previstos no § 9º devem:

III – ser disponibilizados e mantidos atualizados na página do administrador do fundo na rede mundial de computadores, junto com as demais informações de que trata o art. 53-A; (grifei)

§ 12. Os prazos para a validação de que trata o inciso I do caput e para o recebimento e verificação de que trata o inciso II do caput devem:

I – estar definidos no regulamento do fundo; (grifei)

43. Como se vê, o art. 38, §10, inciso III da ICVM nº 356/2001 estabelece a obrigação do administrador (e não do custodiante) de disponibilizar em sua página na internet as regras e procedimentos referentes à verificação de lastro dos direitos creditórios e guarda da documentação do fundo.

44. O §12, inciso I, do aludido dispositivo, por sua vez, define que o prazo para validação dos direitos creditórios em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento e para recebimento da documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços devem ser definidos no regulamento do fundo, cuja elaboração é de responsabilidade do administrador (e não do custodiante), nos termos do art. 7º da ICVM nº 356/2001.

45. Cumpre destacar que o Processo Administrativo Sancionador CVM nº 06/07, mencionado por Edilberto, em sua defesa, como precedente desta Autarquia firmado no sentido de que as obrigações prescritas no art. 38 da ICVM nº 356/2011 seriam atribuíveis exclusivamente aos custodiantes, não tratou sobre as irregularidades apuradas no presente PAS, mas de verificação de instrumentos de cessão dos direitos creditórios, bem como realização de liquidação física e financeira dos ativos (art. 38, inciso III). Ou seja, as normas previstas no art. 38, §10, inciso III, e §12, inciso I, da referida Instrução não foram objeto de análise naquele caso.

46. Feito tais esclarecimentos, entendo que a ausência de informações prestadas pelo custodiante referentes às regras e procedimentos de verificação de lastro dos direitos creditórios não exime o Banco Petra de cumprir com sua obrigação de divulgação de informação aos cotistas — ainda que para alertar os investidores acerca da ausência de regras pelo custodiante —, motivo pelo qual, julgo configurada a violação ao art. 38, §10, inciso III da ICVM nº 356/2001.

47. De igual modo, concordo com o entendimento sedimentado pela Acusação no sentido de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

inadequação do Regulamento do Fundo, conforme admitido pelo próprio Banco Petra¹⁸, na medida em que não havia menção aos prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da documentação de lastro pelo custodiante, em violação ao art. 38, §12, inciso I, da ICVM nº 356/2001.

48. A respeito da imputação de violação ao art. 39, §4º, da ICVM nº 356/2001, também entendo assistir razão à Acusação. O conjunto probatório acostado neste PAS evidenciou que o Banco Petra não atuou de modo diligente para corrigir os procedimentos de cobrança e recebimento de pagamentos no âmbito do RED FIDC, de guarda e manutenção dos documentos e assegurar o cumprimento tempestivo das atividades de verificação de lastro.

49. A obrigação imposta ao administrador não exige uma fiscalização rigorosa de todo e qualquer ato praticado pelo Banco Santander, mas das estruturas e procedimentos dos serviços prestados pelo custodiante. Ou seja, não se imputa, aqui, responsabilização do Banco Petra pelas infrações cometidas pelo Banco Santander, e sim em razão de falha na fiscalização dos serviços prestados por terceiro contratado pelo Fundo¹⁹.

50. Ademais, consoante exposto no item 36 da defesa apresentada pelo Banco Petra²⁰, dentre as práticas adotadas para fiscalização de serviços do Banco Santander, não se verifica qualquer procedimento de fiscalização quanto à cobrança e pagamento realizados em nome do Fundo, nem quanto à guarda e manutenção da documentação.

51. Assim, ao se limitar a “replicar internamente as atividades realizadas”, o Banco Petra não se desincumbiu de atuar de modo eficaz junto ao custodiante, de modo a assegurar o cumprimento das determinações legais de serviço de custódia no âmbito do RED FIDC.

52. Por se tratarem de infrações de natureza institucional, a Acusação apontou que Edilberto, na qualidade de diretor do Banco Petra, participou e tinha conhecimento das mesmas.

53. Ao contrário do apontado pelo Acusado, não se trata de responsabilização objetiva de Edilberto. Consoante já apontado por esta Autarquia, *“ainda que uma determinada instituição sempre tenha adotado más práticas, de maneira generalizada, cabe ao diretor responsável registrar seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas existentes, quanto a delimitar sua responsabilidade. E isso, vale dizer, é um dos elementos a diferenciar a*

¹⁸ Doc. SEI 0166039.

¹⁹ Conforme já sedimentado pela CVM, “O dever de fiscalizar não significa dever de refazer ou verificar cada operação realizada pelo terceiro contratado. Mas implica, no presente caso, o dever de o administrador adotar procedimentos que tenham como objetivo assegurar que os serviços estejam sendo executados pelo terceiro contratado de forma diligente, no intuito de garantir os interesses dos cotistas do fundo” (PAS nº 00783.000775/2015-18, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 18.06.2019)

²⁰ Doc. SEI 0237491.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

responsabilidade de que aqui se está tratando de responsabilidade objetiva”²¹.

54. No presente PAS, Edilberto não demonstrou ter adotado medidas para solucionar as falhas incorridas pelo custodiante do RED FIDC — (i) corrigir a estrutura de cobrança e recebimento de pagamentos no âmbito do Fundo; (ii) assumir a efetiva responsabilidade pela guarda da documentação, fosse diretamente ou por meio de terceiros contratados para esse fim; e (iii) garantir o cumprimento tempestivo pelo custodiante de suas obrigações de verificação de lastro —, não se desincumbindo do seu dever de fiscalizar, de modo efetivo e satisfatório, as atividades de custódia do Banco Santander.

55. Dessa forma, voto pela responsabilização de Edilberto, na qualidade de diretor da administradora do Fundo, no tocante à violação ao art. 38, §10, inciso III, §12, inciso I e art. 39, §4º da ICVM nº 356/2001.

V. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

56. Observo, de início, que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/1976 trazidas pela Lei nº 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei nº 6.385/1976.

57. Por todo o exposto, concluo que o Banco Santander deve ser responsabilizado por infração aos seguintes dispositivos da ICVM nº 356/2001: **(i)** art. 38, VII, “b”, por falha no dever de cobrança e recebimento em nome do RED FIDC; **(ii)** art. 38, incisos V e VI, c/c o §9º, I e II, “b”, e §10, inciso II, por descumprimento do dever de guarda e documentação dos documentos referentes ao Fundo; e **(iii)** art. 38, inciso III, §9º, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, por violação ao dever de verificação de lastro dos ativos, infrações essas que são consideradas graves, nos termos do art. 61, da ICVM nº 356/2001.

58. Cumpre destacar que as infrações perduraram por quase um ano, período compreendido entre o final do prazo de adaptação (01.02.2014), concedido pelo art. 4º, Parágrafo único, inciso I, da ICVM nº 531/2013, e a data em que entrou em vigor o novo Regulamento do Fundo²² (14.01.2015).

59. Assim, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, proponho, em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso²³, sejam aplicadas

²¹ PAS CVM nº RJ2010/9129, Rel. Dir. Otavio Yazbek, j; 09.09.2011.

²² Doc. SEI 0164818.

²³ PAS CVM nº 00783.000775/2015-18, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 18.06.2019; PAS CVM nº 00783.000022/2016-85, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 21.05.2019; PAS CVM nº RJ2015/13791, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 21.05.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

multas de **(i)** R\$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 38, VII, “b” da ICVM nº 356/2001; **(ii)** R\$ 200.000 (duzentos mil reais), por infração ao art. 38, incisos V e VI, c/c o §9º, I e II, “b”, e §10, inciso II, da ICVM nº 356/2001; e **(iii)** R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por infração ao art. 38, inciso III, §9º, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, da ICVM nº 356/2001.

60. Em relação ao Banco Petra e ao Edilberto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por infração aos seguintes dispositivos da ICVM nº 356/2001: **(i)** art. 38, §10, inciso III, por deixar de divulgar informações referentes às regras e procedimentos de verificação de lastro dos direitos creditórios; **(ii)** art. 38, §12, inciso I, por omitir no regulamento do RED FIDC prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da documentação de lastro pelo custodiante; e **(iii)** art. 39, §4º, por violação ao dever de possuir regras e procedimentos adequados, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permitam diligenciar o cumprimento de verificação de lastro dos ativos pelo custodiante.

61. As infrações indicadas nos itens (i) e (ii) acima são consideradas graves, nos termos do art. 61, da ICVM nº 356/2001, e perduraram de 01.02.2014 a 14.01.2015.

62. Por outro lado, restou evidenciado nos autos que as irregularidades foram sanadas tão logo o Banco Petra assumiu a função de custodiante do RED FIDC. Observo, ainda, que Edilberto não tem condenações anteriores pelo Colegiado em processos administrativos sancionadores.

63. Desse modo, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, proponho, em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso²⁴, que, em relação ao Banco Petra, sejam aplicadas multas de **(i)** R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 38, §10, inciso III da ICVM nº 356/2001; **(ii)** R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 38, §12, inciso I, da ICVM nº 356/2001; e **(iii)** R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por infração ao art. 39, §4º, da ICVM nº 356/2001.

64. Em relação a Edilberto, proponho que sejam aplicadas multas de **(i)** R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por infração ao art. 38, §10, inciso III da ICVM nº 356/2001; **(ii)** R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por infração ao art. 38, §12, inciso I, da ICVM nº 356/2001; e **(iii)** R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao art. 39, §4º, da ICVM nº 356/2001.

65. Assim, uma vez rejeitada a preliminar de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto:

(i) pela **condenação** de:

²⁴ PAS CVM nº 00783.000775/2015-18, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 18.06.2019; PAS CVM nº 00783.000022/2016-85, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 21.05.2019;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(a) **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** à penalidade de **multa pecuniária**, no valor total de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), por infração ao (i) art. 38, VII, “b”, por falha no dever de cobrança e recebimento em nome do RED FIDC; (ii) art. 38, incisos V e VI, c/c o §9º, I e II, “b”, e §10, inciso II, por descumprimento ao dever de guarda e documentação dos documentos referentes ao Fundo; e (iii) art. 38, inciso III, §9º, inciso II, ‘a’, c/c §10, inciso II, por violação ao dever de verificação de lastro dos ativos; e

(b) **BANCO PETRA S.A. (atualmente denominado Banco Finaxis S.A.)** à penalidade de **multa pecuniária**, no valor total de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais), por infração ao (i) art. 38, §10, inciso III, por deixar de divulgar informações referentes às regras e procedimentos de verificação de lastro dos direitos creditórios; (ii) art. 38, §12, inciso I, por omitir no regulamento do RED FIDC prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da documentação de lastro pelo custodiante; e (iii) art. 39, §4º, por não ter fiscalizado adequadamente as atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander; e

(c) **EDILBERTO PEREIRA** à penalidade de **multa pecuniária**, no valor total de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), por infração ao (i) art. 38, §10, inciso III, por deixar de divulgar informações referentes às regras e procedimentos de verificação de lastro dos direitos creditórios; (ii) art. 38, §12, inciso I, por omitir no regulamento do RED FIDC prazos referentes às atividades de recebimento e verificação da documentação de lastro pelo custodiante; e (iii) art. 39, §4º, por não ter fiscalizado adequadamente as atividades de custódia desempenhadas pelo Banco Santander.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

Assina o Voto em Sessão de Julgamento, nos termos do Doc. SEI nº 1498221.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 13/05/2022, às 09:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1498222** e o código CRC **71105C6C**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1498222** and the "Código CRC" **71105C6C**.*